

1502996-29.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... admitiu informalmente que realizava o tráfico de drogas ("venda"); quanto ao celular, a ré não soube explicar como havia adquirido o aparelho.

No mesmo sentido, em linhas gerais, foi o depoimento do Policial Civil Homero, o qual confirmou que a ré admitiu, de maneira informal, que realizava o tráfico, alegando, naquela ocasião, que passava por dificuldades financeiras. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502996-29.2021.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502996-29.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2195997/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19145685 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3926/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2195997 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAIS CRUZ LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

LAIS CRUZ LIMA foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69), porque, após a ocorrência de um roubo (no dia 21/05/2021), no qual foram subtraídos alguns objetos, dentre eles um aparelho de telefone celular (marca Samsung, modelo A-31, avaliado em R\$ 1.400,00 e pertencente a G.S.), foram realizadas diligências e ficou apurado que no telefone celular subtraído havia sido cadastrada uma linha telefônica em nome da ré, tendo sido efetivada a primeira ligação no dia 27/05/2021 (informação de fls. 4/6 dos autos apensados 1502941-78.2021.8.26.0302); diante disso, no dia 20/07/2021, em cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão (processo apenso), Policiais Civis dirigiram-

se à residência dela (na Avenida Alberto Masiero, nº 790, Jardim Maria Luiza IV, nesta cidade) e a avistaram – em companhia de D.V.O. – num conhecido ponto de tráfico de drogas; houve uma abordagem, com o que, na posse da ré foram encontrados 3 pinos de cocaína (0,58g), 1 porção de maconha, R\$ 46,00 em dinheiro e o telefone celular que era produto do roubo; com D.V.O. foi localizado 1 cigarro de maconha (fato apurado em outro feito [v. fls. 12 e 130/132]); no telefone celular que estava na posse da ré foram encontradas mensagens relacionadas ao tráfico de drogas por ela praticado (fls. 13/16); prosseguindo, no interior da residência, dentro de um guarda-roupa, foi localizada mais 1 porção de cocaína (2,96g) e outra de maconha (as duas porções totalizaram 2,11g); também consta a apreensão de 30 pinos vazios, 70 saquinhos plásticos (comumente utilizados para embalar as porções de drogas), 1 prato com resquícios de cocaína e de 2 lâminas de barbear (laudo pericial de fls. 103/109). Submetida ao formal interrogatório, a ré permaneceu em silêncio (fls. 8/9).

Ela foi detida em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, aos 21/07/2021 (fls. 61/64). Contudo, a ré obteve liberdade provisória por meio liminar em habeas corpus (STJ – HC nº 707.602/SP), aos 22/11/2021 (fls. 215/219), o que foi cumprido em 25/11/2021 (fls. 234/237).

Regularmente notificada (fls. 145), a ré ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 154/156), após o que a denúncia foi recebida, em 08/10/2021 (fls. 158/160).

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência [ferramenta Microsoft Teams]), ouviram-se testemunhas (fls. 239/241), interrogando-se a ré ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A Defesa da acusada, por sua vez, pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, postulou pela desclassificação e teceu ponderação acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 17/18), de constatação preliminar de substâncias ilícitas (fls. 19), de avaliação (fls. 129) e de entrega (fls. 83), pelas fotografias das porções de drogas e objetos apreendidos (fls. 23/26), pelo boletim de ocorrência do roubo (fls. 7/9 do apenso nº 1502941-78.2021), bem assim pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 89/95 [maconha/cocaína]) e pericial de objetos relacionados ao tráfico (fls. 96/102 [saquinhos plásticos e lâmina de barbear] e fls. 103/109 [pinos vazios, prato e lâmina de barbear {todos com resquícios de cocaína}]), além do relatório das mensagens localizadas no aparelho celular (fls. 13/16).

Autoria e elemento subjetivo também inequívocos.

A Policial Civil Christiane confirmou ao Juízo a ocorrência toda exatamente como descrita pela denúncia, tendo ela destacado que realizava uma investigação de roubo e apurou que o telefone celular subtraído havia sido reabilitado em nome da ré, inclusive com a foto dela; também obteve informação de Policiais Civis que atuam na DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de que havia notícia informal apontando a ré como traficante; durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar, a ré foi encontrada em um ponto de tráfico de drogas, nas proximidades da casa dela; revistada, foi encontrado o telefone celular roubado, pinos contendo cocaína, maconha e R\$ 46,00 em dinheiro; com Djenifer, que estava com a ré, foi localizada uma porção de maconha; indagada, Djenifer disse que o droga havia sido fornecida por Laís; prosseguindo, na casa da ré, no guarda-roupa dela, foram encontradas mais drogas e embalagens comumente utilizada para embalar entorpecentes; questionada, Laís admitiu informalmente que realizava o tráfico de drogas (“venda”); quanto ao celular, a ré não soube explicar como havia adquirido o aparelho.

No mesmo sentido, em linhas gerais, foi o depoimento do Policial Civil Homero, o qual confirmou que a ré admitiu, de maneira informal, que realizava o tráfico, alegando, naquela ocasião, que passava por dificuldades financeiras.

Por sua vez, G. confirmou que foi vítima de roubo e, posteriormente, seu aparelho

celular foi recuperado pela Polícia, acrescentando, ainda, que não teve nenhum prejuízo.

Por fim, Djenifer V.O. contou que é amiga a ré, pois residiam no mesmo bairro; estava junto de Laís no momento da abordagem policial; havia recebido um "baseado" da ré ("ela veio me salvar de graça"); Laís usava "só maconha" e não trabalhava; não sabe como ela comprou o telefone celular.

Interrogada em juízo, a ré negou os fatos que lhe foram imputados. Aduziu que o telefone adquiriu no "trocas e rolos" (uma página no facebook que vende coisas usadas), com a pensão que recebe de seu pai. Pagou no aparelho R\$ 350,00. Não sabe de quem adquiriu, apenas podendo dizer que foi de uma mulher. Viu que estava bem abaixo do valor, mas não imaginou que fosse produto de furto. Não tinha nota fiscal. No grupo "trocas e rolos", a maioria dos telefones vendidos não tem nota fiscal. Foi encontrada maconha e cocaína com a ré, mas era para seu uso. Como cheirava muita cocaína, comprava algumas "balinhas" (maconha) a mais, para vender e ter dinheiro para usar cocaína. Atualmente, parou de usar drogas; na época, não consumia muito maconha (5 "baseados" por dia), mas muita cocaína (cerca de 25g por mês). Na época dos fatos, morava com sua irmã, no bairro Maria Luiza IV. Ficou usando maconha e cocaína cerca de 03 anos. Na época, era casada com um traficante; ficou casada com ele por cerca de 2 anos e meio, e ele também usava droga.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à inescapável conclusão de que a ré cometeu mesmo os crimes imputados, pois além de sua já comprometedor versão judicial, os detalhados e coesos relatos dos Policiais Civis explicaram que já se tratava de pessoa apontada, inclusive por notícia informal da DISE, como traficante. Ao demais, não se percebe dos autos nenhum mínimo indicativo de falsa incriminação (aliás, nem sequer cogitado pela ré), não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Civis, os quais (afora o já consignado a respeito na nota de rodapé) "não se encontra(m) legalmente impedido(s) de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha(m) participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contrário. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., 12/04/2011, DJe 04/05/2011). No mesmo sentido: [...]. 3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] - (STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020 - destaquei).

Ressalte-se, ainda, a forma em que as drogas foram encontradas (2 porções de maconha e 3 pinos de cocaína, tudo pronto para venda [foto de fls. 25/26]), a apreensão de dinheiro (R\$ 46,00), sem comprovação da origem lícita, e de apetrechos comumente utilizados no tráfico (70 saquinhos plásticos, 30 eppendorfs vazios, lâmina de barbear e prato [os 3 últimos objetos com resquícios de cocaína - laudo pericial de fls. 103/109]) e as demais circunstâncias da ocorrência, convergindo, sem qualquer espaço para dúvida, à conclusão de que a ré se encontrava mesmo praticando a traficância. De mais a mais, é sabido que a quantidade da droga nem sempre é o único indicativo para se concluir se houve o não o tráfico, uma vez que tal pode ocorrer com pequenas porções, como, inclusive, cada vez mais tem sido recorrente, para dissimular o crime.

Como se não bastasse, há o conteúdo, incontroverso, de algumas mensagens de texto encontradas no telefone celular (subtraído e receptado) apreendido na posse da ré (com linha cadastrada no nome dela), as quais evidenciam a sua ligação com o tráfico de drogas (relatório com imagens [fls. 13/16]).

Fls. 14 (mensagens enviadas para "João Vitor", em 13/07/2021):

O beijo, to com uma maconha boa aqui viu

Pra vende

Da um salve
Quando se quiser, tá

Fls. 14 (mensagem enviada para "Julio"):
Kkk to com uma maconha aqui viu
Quando se quiser da um salve

A propósito, confira ainda esta pontual lição doutrinária: Todavia, nem sempre é possível a prova direta desses fatos específicos, ora porque foram clandestinos, ora porque são subjetivos, ora porque a prova direta pereceu ou é impossível. Nesses casos o labor probatório se desenvolve com prova indireta, cujo objeto são fatos que não estão previstos na lei com geradores de consequências jurídicas, mas que podem levar à conclusão sobre a existência daqueles fatos legalmente relevantes para se alcançar o resultado pretendido. Esses fatos, objeto da chamada prova indireta, são os indícios, que se conceituam como fatos ou circunstâncias de fato que podem levar à conclusão da existência de outros fatos. (...) verifica-se que entre a prova do indício e a convicção da existência do outro fato, o juiz, mentalmente, dá um salto, através de um raciocínio lógico, mediante a aplicação de 'presunções' ou 'regras de experiência'. (...) No primeiro caso, a convicção da existência resulta de imposição legal. No segundo, da aplicação de uma regra que o juiz extraiu da observação técnica ou da observação do que ordinariamente acontece no comportamento humano. (...) As regras de experiência, comum ou técnica, não estão no plano dos fatos e, portanto, do ônus da prova, podendo e devendo o juiz aplicá-las de ofício, como faria com as presunções legais, podendo, contudo, a parte ter interesse em desenvolver atividade argumentativa sobre tais regras, como faria juntando pareceres jurídicos sobre a interpretação do direito, mas nesse caso não se trata, propriamente, de atividade probatória, mas apenas de atividade dialética de argumentação e colaboração. (...) As presunções que decorrem das regras da experiência, quer a técnica, quer a comum, admitem prova em contrário, ou seja, as partes podem pretender demonstrar que certo fato não tem o significado que parece ter ou que ordinariamente teria. Todavia, o ônus de demonstrar essa peculiaridade é de quem pretende desfazer a conclusão que naturalmente decorreria (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 208, 209 e 211 e 212).

Assente-se, ainda, que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Ao demais, a simples alegação de que a ré seria (somente) usuária de drogas não tem o condão de eximi-la (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. No mesmo rumo: [...] a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a

terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018). Outrossim, não restou qualquer dúvida sobre a configuração do crime de receptação (CP, art. 180, caput), pois o objeto subtraído (telefone celular) foi localizado na posse da ré (que tinha cadastrado uma linha telefônica em seu nome), a qual nada comprovou acerca de como alegou tê-lo feito (sem dolo), haja vista que seu era o ônus de demonstrar a licitude (ou menor gravidade que fosse) da posse. Ainda mais porque apurada num contexto de tráfico de drogas. Mas, repita-se, ela nada fez para disso se desincumbir. Deve-se frisar que não apresentou qualquer comprovação acerca da aquisição, bem como que o valor pelo qual mencionou ter adquirido (R\$ 350,00) é deveras diferente do avaliado (R\$ 1.400,00 - fl. 129). Ademais, não indicou a pessoa de quem teria adquirido, nem acostou alguma nota fiscal ou documento semelhante. Portanto, a única conclusão lógica e jurídica é a de que o que fez foi receptá-lo dolosamente (inclusive, não de maneira culposa, conforme pretendido pela Defesa).

Por fim, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570;

Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Logo, de rigor as condenações propostas, passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, em razão da variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Assim, atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base do crime de tráfico de drogas em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, e 571 dias-multa, permanecendo a pena do delito de receptação no mínimo legal (1 ano de reclusão, e 10 dias-multa). Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira da ré (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa (CP, art. 65, I, 1ª parte) e da confissão apenas quanto ao crime de tráfico (CP, art. 65, III, d - pois da versão da ré também foi possível obter-se a verdade essencial da ocorrência penal), aplico o decréscimo de 1/6 para o crime de receptação, e de 2/6 para o crime de tráfico, como o mais proporcional ao tanto (2) e qualidade das atenuantes reconhecidas, mas sem total repercussão prática em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, remanescendo a pena dos crimes no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (tráfico) e em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (receptação). Não há agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Quanto ao crime de tráfico de drogas, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se que a ré é primária e que não há prova no sentido de que dedique à atividade ou organização criminoso (v. informação da DISE de fls. 111), reduzo ambas as penas em 1/2 (metade), tendo em vista os dizeres da acusada sobre o tempo que exercia tal atividade, e como ela era exercida, além das provas existentes nos autos, o que resulta, como pena final, corporal e pecuniária, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Como a ré, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes diferentes, portanto, em concurso material (CP, art. 69, caput), aplicam-se cumulativamente as penas.

Pelas mesmas razões e também pelas peculiaridades do presente caso, aplico o regime inicial aberto (CP, art. 36), pois é o que melhor atende ao princípio maior da (mais justa) individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (03 anos e 06 meses), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o que apreendido neste processo devem ter o perdimento decretado.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento de pena deverá ser o aberto, ante as circunstâncias judiciais acima analisadas e a quantidade da reprimenda.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada LAIS CRUZ LIMA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, c/c § 4ª, da Lei nº 11.343/06 e, ainda, no art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69), à pena total de 3 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - (artigo 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (3 anos e 6 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução.

Respondendo a este processo em liberdade por r. decisão do E. STJ (fls. 215/219) e sem requerimento de prisão preventiva pelo Ministério Público, reconheço a ré o direito de assim permanecer em caso de apelação.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e

CUMPRA-SE.

Jaú, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA